

1502480-71.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2303134/2020 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 15053105 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 131/20/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2303134 - DEL.SEC.MOGI CRUZES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502480-71.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502480-71.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2303134/2020 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 15053105 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 131/20/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2303134 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN LIMA DOS SANTOS

L

Juiza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LUAN LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 19h45min, na Rua Padre Lúcio Xavier de Castro, nº 284, Jardim Camila, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de entidade esportiva e recreativa, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 8,57g (oito gramas e cinquenta e sete decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 11 (onze) porções; e (ii) 2,91g (dois gramas e noventa e um decigramas) da droga cocaína em forma de crack, acondicionada em 25 (vinte e cinco) porções, sem autorização legal

ou regulamentar.

A denúncia e aditamento foram recebidos em 27 de julho de 2022 (fls. 224).

Notificado e citado (fls. 237), apresentou defesa preliminar (fls. 135/136), e resposta à acusação (fls. 197).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 198 e 224).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas, e interrogatório do réu (fls. 240/241).

Ao final, manifestaram-se as partes por meio de alegações finais, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. O Ministério Público, por meio de alegações finais orais, pugnou pela procedência da ação penal. A Defesa, por meio de alegações finais escritas no termo de audiência, pleiteou pela absolvição de seu patrocinado.

É a síntese do relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

Inicialmente, não há que se falar em ilicitude da prova produzida quando da abordagem policial, eis que devidamente justificada a fundada suspeita sobre o comportamento do acusado.

No caso em tela, os policiais militares afirmaram que o acusado, ao perceber a presença da viatura policial, apresentou nervosismo.

Nesse sentido:

“(...) III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". (...) Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.” (STJ - AgRg no HC n. 684.062/SP, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, j. em: 19/10/2021, DJe: 03/11/2021, g.n.).

“(...) O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram que a fundada suspeita restou evidenciada no fato de o paciente estar em local conhecido pelo tráfico de drogas e ter aparentado nervosismo ao avistar a viatura policial, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.” (STJ - HC: 721530/PR 2022/0029798-3, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ 23/08/2022, g.n.).

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), guia de depósito judicial (fls. 133), exame químico-toxicológico (fls. 174/176), laudo pericial dos objetos (fls. 211/214), laudo pericial do local (fls. 215/218), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

As testemunhas, Rubem Marcon Junior e Diego Nunes Machado, Policiais Militares, disseram que estavam em patrulhamento e avistaram o indivíduo, o mesmo ao perceber

a viatura, esboçou nervosismo. Ao realizarem a abordagem, ele tentou fugir. Foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, ele tentou desvencilhar, foi usada força moderada e, em revista, encontraram drogas. Ele confessou que estava passando necessidade. Estava caminhando em direção à viatura e ao perceber a viatura, ele voltou, porque lá é ponto de droga. Não se recordam o tipo de drogas e se tinha dinheiro, pois faz muito tempo.

Em solo policial, os Policiais Militares narraram que estavam em patrulhamento rotineiro, oportunidade em que se depararam com o indiciado, caminhava só, em sentido oposto ao do deslocamento da viatura. Procederam a abordagem e busca pessoal do indiciado, em sua posse, no bolso da calça, havia porções de entorpecentes, estavam embaladas em porções individuais, indicando que se destinavam à comercialização. O indiciado estava na posse da quantia em dinheiro de R\$ 5,00 reais, além de um aparelho de telefone celular. Diante das evidências, deram voz de prisão em flagrante delito ao indiciado, momento em que passou a apresentar comportamento agressivo e violento, desferindo socos e chutes, havendo necessidade do emprego de força moderada para contê-lo. Após o indiciado ficar calmo, acabou admitindo a prática da traficância de drogas, alegando que passava por necessidades financeiras.

O acusado, Luan Lima dos Santos, em seu interrogatório, disse que foi abordado pelos policiais. Parou. Pegaram consigo 11 porções de cocaína. Era para uso. Sempre foi trabalhador.

Em solo policial, o acusado narrou que estava traficando drogas, estava fazendo isso por necessidade financeira, pois é o único homem da casa, ajuda a mãe. Não resistiu a ordem de prisão, implorou para que os policiais não o levassem preso. Não foi agredido fisicamente nem verbalmente por nenhum policial civil ou militar. Sua genitora foi avisada acerca de sua prisão, tendo comparecido na Delegacia, prestando auxílio (fls. 07).

Diante dos elementos trazidos aos autos, é possível apontar com segurança a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

A forma de acondicionamento das drogas, as circunstâncias da prisão e a ausência de comprovação de atividade lícita comprovam que o acusado prestava-se à mercancia dos entorpecentes.

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, restou devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica do laudo acostado às fls. 215/218, demonstrando que o acusado realizava a mercancia de entorpecentes ao redor de centro esportivo e recreativo (90 metros).

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo pertinente reconhecê-la, tratando-se de réu primário e não comprovada sua participação em organização criminosa.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado, quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei de Drogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 247/248, depreendendo-se que não se trata de traficância habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Dessa forma, diminuo a reprimenda em 2/3, diante da quantidade de drogas apreendida, perfazendo, assim, sanção de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33, do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUAN LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 ano, 11 meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 13/14).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas

de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 13/14).

Tendo sido solto em razão da decisão de fls. 155, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, bem como em razão da quantidade de pena imposta, o acusado poderá apelar desta em liberdade.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA